

CONTRATACIÓN PÚBLICA

Reforma a la Ley 80: **3 cambios** que afectan directo tu contrato



RENKA
CONSULTING

desliza →

30 años de parches

La Ley 80 de 1993 lleva más de 10 reformas encima: Ley 1150, Decreto 1082, Ley 1474.

Cada una agrega capas. La discusión de 2026 propone algo diferente: cambiar la lógica de asignación de riesgos entre las partes.



El costo de asignar mal el riesgo

El contratista añade entre el **8%** y el **20%** al precio cuando el contrato le transfiere riesgos que no controla. Ese porcentaje no es ganancia: es prima de riesgo.

Zaghloul & Hartman, 2003



Cambios clave a seguir

- Asignación de riesgos más equilibrada: quien controla el riesgo lo absorbe
- Plazos de pago con penalidad al comitente que incumple
- Interventoría con más independencia y facultades reales
- SECOP digital como requisito de proceso, no solo recomendación



Qué significa para ti

No importa si tu obra es pública o privada. Cuando el Estado reforma cómo contrata, cambia el mercado de consultoría y supervisión. Entender los cambios antes de que lleguen a licitación es ventaja competitiva real.



Cómo se blindada

Renka revisa los contratos antes de firmar — obra pública y privada— para detectar cláusulas de riesgo desbalanceadas. El costo de la revisión es siempre menor que el costo de ejecutar con riesgos que no son tuyos.



RENKA CONSULTING

¿Revisaste cómo te afecta la reforma?

Comenta LEY80 y te enviamos el resumen ejecutivo de los cambios clave.



RENKA
CONSULTING

Fuentes

- ▶ Zaghloul, R. & Hartman, F. (2003). Construction contracts: the cost of mistrust. IJPM, 21(6), 419-424. DOI 10.1016/S0263-7863(02)00082-0
- ▶ Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación Pública). Colombia.
- ▶ Ley 1150/2007, Decreto 1082/2015, Ley 1474/2011. Colombia.
- ▶ Proyecto de Reforma a la Ley 80, Congreso de la República, 2025-2026. (dato SEC – verificar estado legislativo exacto antes de publicar)

